

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4358/2530

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ฯ
นางผู้ย ฝา เคียนเมธิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 87 (2), มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันและทายาทผู้รับมรดกของ ส.ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแทนส.จำเลยให้การว่าผู้ตายเป็นหนี้โจทก์หรือไม่ จำเลยไม่ทราบผู้ตายไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง ดังนี้เป็นคำให้การที่ปฏิเสธ ฟ้องของโจทก์ โจทก์มีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้ฟังได้ว่า ส. เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง แต่เอกสารที่โจทก์อ้างประกอบคำเบิกความพยานโจทก์ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งหนี้ปรากฏ ยอดเงินเป็นศูนย์โดยที่โจทก์มิได้อธิบายถึงความเป็นมาแห่งจำนวน หนี้ โจทก์จะให้ ศาลฟังว่ายังมีหนี้ตามบัญชีนี้อยู่อีกย่อม ไม่ได้ จึงต้องฟังว่า ส. มิได้เป็นหนี้โจทก์

บัญชีพาสต์ดิวที่โจทก์ยื่นมาทำยอุทธรณ์เพื่อแสดงว่ามีการโอนหนี้มายังบัญชี พาสต์ดิวนั้น เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2) และไม่ใช้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลฎีกาไม่รับฟัง

โจทก์ฟ้องว่า นายสุรพล เคียนเมธิ ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์แล้ว ตายลง จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันและเป็นทายาทผู้รับมรดก ขณะที่ตายนายสุรพลเป็น

หนี้โจทก์ 1,558,730.20 บาท ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ผู้ตายจะเป็นหนี้โจทก์หรือไม่ไม่ทราบ หลังจากโจทก์ทวงถาม หรือผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว โจทก์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้ ผู้ตายไม่ได้เป็นหนี้ โจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า นายสุรพลไม่ได้เป็นหนี้โจทก์พิพากษา ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาไม่ว่านายสุรพล เคียนเมธิ เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยให้การว่าผู้ตายเป็นหนี้โจทก์หรือไม่จำเลยไม่ทราบ จึงต้องถือว่าผู้ตายยังเป็นหนี้โจทก์อยู่จริงนั้น เห็นว่าแม้ว่าคำให้การเช่นนี้จะเป็นคำให้การ ลอย ๆ จำเลยไม่มีประเด็นจะนำสืบก็ตามแต่ก็เป็นการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของโจทก์ ว่านายสุรพลไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง ทั้งจำเลยยังให้การต่อสู้อีกประการหนึ่งว่า หลังจากโจทก์ทวงถามหรือผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว โจทก์จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้ผู้ตายไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องด้วย โจทก์จึงมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้ฟังได้ว่า นายสุรพลเป็นหนี้โจทก์ตามที่ฟ้องจริง เมื่อบัญญัติเอกสารหมาย จ.12 ที่ส่งประกอบคำ เบิกความของพยานโจทก์เป็นหลักฐานแห่งหนี้รายนี้ปรากฏยอดเงินในหน้าสุดท้าย เป็นศูนย์ จึงต้องฟังว่านายสุรพลมิได้เป็นหนี้โจทก์เลย ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าศาลชั้นต้น

และศาลอุทธรณ์แปลความหมายของเอกสารหมาย จ.12 แผ่นที่ 58 ในบรรทัด
สุดท้ายซึ่งมีรหัสว่า WBL ไม่ถูกต้องและโจทก์มิได้ส่งคำแปลภาษาต่างประเทศต่อ
ศาล ศาลจึงรับฟังส่วนที่เป็นภาษาไทยอื่น ๆ ไม่ได้ แต่ให้รับฟังพยานบุคคลของโจทก์
เพียงอย่างเดียวว่าผู้ตายเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องนั้น เห็นว่าโจทก์เป็นฝ่ายส่งบัญชี
เอกสารหมาย จ.12 เป็นหลักฐานแห่งหนี้ เมื่อยอดหนี้ตามบัญชีปรากฏว่าเป็นศูนย์
โดยที่โจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายมีภาระการพิสูจน์มิได้อธิบายถึงความเป็นมาแห่งจำนวนหนี้ดัง
กล่าวดังนั้นจะให้ศาลฟังว่าความจริงยังมีหนี้ตามบัญชีนี้อีกย่อมไม่ได้ ส่วนโจทก์ก็ถือว่า
ศาลควรรับฟังเอกสารที่โจทก์แนบมาพร้อมอุทธรณ์เพื่อแสดงว่ามีการตัดยอดบัญชี
เพื่อโอนหนี้มายังบัญชีพาสต์ดิวันนั้นเห็นว่า การที่โจทก์ยื่นเอกสารบัญชีพาสต์ดิวันมา
ท้ายฟ้องอุทธรณ์ เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา
87(2) และไม่ใช้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลฎีกาจึงไม่รับฟังพยานหลักฐาน
นี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุษิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ